의견(답변, 소명)서

【구분】 거절이유 등 통지에 따른 의견

【제출인】

【명칭】 꼼미사리아 아 레네르지 아또미끄 에 오 에네르지 알떼르나띠브스

【특허고객번호】 5-2000-002012-0

【사건과의 관계】 출원인

【제출인】

【명칭】 이쏘그

【특허고객번호】 5-2013-061276-9

【사건과의 관계】 출원인

【대리인】

【명칭】 리앤목 특허법인

【대리인번호】 9-2005-100002-8

【지정된변리사】 이영필, 김제현

【사건의 표시】

【출원번호】 10-2013-7034069

【제출원인이 된 서류의 발송번호】 9-5-2019-0515351-51

【의견내용】 별지와 같음

【취지】

위와 같이 특허청장(특허심판원장, 심판장)에게 제출합니다.

대리인 리앤목 특허법인 (서명 또는 인)

의견내용

Ⅰ. 거절 이유의 요약

본원의 2019년 7월 17일자 특허거절결정서에 의한 지적의 이유는 아래와 같습니다.

- 청구항 1-6, 11-19 발명의 진보성이 부정됨.

- 특허 가능한 청구항 제7-10항

Ⅱ. 특허청구범위의 보정

1. 청구항의 보정

본 출원인은 본원의 신속한 허여를 확보할 목적으로 특허 가능한 청구항 8의 한정사항을 독립항 1에 부가하는 보정을 수행하였습니다. 그리고 청구항 8을 인용하는 청구항들이 청구항 1을 인용하도록 정정하는 보정을 수행하였습니다.

2. 보정의 적법성

상기 보정들은 기존 청구항의 기재에 의해 지지되며 구성을 한정 부가한 보정으로서, 특허법 제47조 제2항 및 제3항에 따른 적법한 보정이라고 사료됩니다.

심사관님께서는 보정된 내용을 반영하시어 재심사하여 주시기 바랍니다.

III. 출원인의 의견

본 특허출원의 보정된 청구항은 의견제출통지서의 인용발명들과 구별되는 것으로 판단되는 이 사건 출원발명의 특징이 기재되어 있어 특허법 제29조제2항의 거절이유를 극복하였다고 사료됩니다.

따라서 심사관님께서는 본원을 재심사하시어 다른 거절이유가 없으면 본원에 대하여 등록결정하여 주시기 바랍니다.